

1500104-13.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... de R\$ 1.800,00, ao mês, foi preso por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de roubo. Negou o crime, disse que foi ao tanque pescar, foi buscar minhoca e, ao sair, foi abordado. Guilherme é seu ex-cunhado, não sabe porque ele lhe acusou de ter participado do crime, não disse aos policiais que praticou o crime.

Nesta toada, valorada a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500104-13.2020.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-13.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081467/2020 - DEL.POL.LEME, 10744483 - DEL.POL.LEME, 1758/20/807 - DEL.POL.LEME, 2081467 - DEL.POL.LEME, 1758/20/807 - DEL.POL.LEME, 2081467 - DEL.POL.LEME, 1758/20/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO FREITAS DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DANILO FREITAS DOS SANTOS foi denunciado porque, no dia 27 de março de 2020, por volta das 14:50 horas, na Avenida Ferdinando Marchi n.º 800, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo e agindo em concurso de agentes com outras três pessoas, teria tentado subtrair, para o proveito de todos, vários cabos de energia elétrica, de diversas medidas, pertencentes a Aldo Baldo. A denúncia foi recebida (fls. 87).

O réu foi citado (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 128/129).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do réu

pela insuficiência de provas; a Defesa, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 27/30), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), auto de entrega (fls. 31), fotografia (fls. 40), laudos periciais (fls. 101/108 e 122/124) e prova oral.

Em juízo, a vítima Aldo Baldo disse que, ao chegar à fábrica, percebeu movimento no escritório, desistiu de entrar porquanto as pessoas poderiam estar armadas, acionou a polícia que foram ao local e detiveram o réu. O local estava revirado, foram separados cabos e torneiro, seu prejuízo foi de, aproximadamente, R\$ 7.000,00, será necessário refazer a rede elétrica e hidráulica. A empresa estava desativada e em liquidação. Os bens foram recuperados, mas perderam a funcionalidade. Foram detidas 04 pessoas, eles abriram um buraco na parede dos fundos do estabelecimento. O local já tinha sido furtado, o buraco tinha sido reparado, estava tampado com chapa metálica escorada por dentro. Acredita que um furtador pulou o muro e abriu o buraco para outros ingressarem. O escritório tem uma parede de vidro, viu uma pessoa passar, mas não tem condições de reconhecer. A placa que tampava o buraco foi danificada e inutilizada ao ser removida.

A testemunha Luciana Teixeira Sampaio, policial militar, discorreu que foi noticiado a ocorrência de furto em andamento, rumou ao local, ingressou pelos fundos, ao acessar o imóvel, avistou 04 pessoas saindo por um buraco, ao ver a viatura, elas correram para mata, deteve um adolescente. Solicitou apoio, os indivíduos permaneceram na mata. Contatou a mãe do adolescente e ela informou o endereço do réu que estaria com seu filho. Foi à casa do réu, indagado, o réu confessou o crime e indicou os demais autores do furto. O réu e o adolescente confessaram o crime; foram detidos Guilherme e Danilo – eles nada declararam. No mesmo sentido o testemunho da policial militar Adriano Baldin. Foi à casa do réu que confessou o crime e disse que estava com Guilherme – seu irmão. Guilherme indicou Danilo. A equipe ROCAM abordou Danilo quando ele saiu da mata, ele confirmou que estava escondido em brejo.

O réu Danilo disse que tem 26 anos, é solteiro, tem um filho (02 anos e 06 meses), estudou até o 02º ano do ensino médio, trabalhava fazendo churrasqueira e auferia rendimentos de R\$ 1.800,00, ao mês, foi preso por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de roubo. Negou o crime, disse que foi ao tanque pescar, foi buscar minhoca e, ao sair, foi abordado. Guilherme é seu ex-cunhado, não sabe porque ele lhe acusou de ter participado do crime, não disse aos policiais que praticou o crime.

Nesta toada, valorada a prova oral amealhada, há dúvida quanto à autoria delitiva. O réu negou o crime. Embora as testemunhas tenham informado que o réu foi apontado por Guilherme, o relato configurou mero indício, não corroborado por nenhum meio de prova, assim, de rigor a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu DANILO FREITAS DOS SANTOS, nos moldes do inciso VII do CPP.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Leme, 10 de março de 2022.